

ANTALYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİ'NE
Gönderilmek Üzere
ALANYA 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NE

DOSYA NO : 2024/396 Esas
2025/796 Karar

SANIK : **KAMİL HACIGÖKMEN**, TC:13282560322
MÜDAFİİ : **Av. AYHAN SEÇSEV,**

KONU : Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2024/396 Esas ve
2025/796K. sayılı ilamı ile verilen hükmün istinaf
incelemesi talebidir

AÇIKLAMALAR :

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2024/396 Esas, 2025/796 karar sayılı dosyasından yazılan gerekçeli karar, 16/01/2026 tarihinde tebliğ edilmiştir. Yasal süresi içerisinde istinaf dilekçemizi sunmaktayız.

Ceza muhakemesi veya ceza yargılaması, ceza hukukunda iddia, savunma ve yargılama sürecidir. Amaç ise maddi gerçeğe ulaşılmasıdır. Ceza muhakemesi süreci, kişinin veya kişilerin yaptıkları eylemin suç olduğuna dair görülen suç şüphesi ile başlar ve bu şüphe sonuçlanıncaya kadar devam eder.

Davamızda ,Savcılık öncelikle meçhul kişiyi ayırma kararı almış ardından da bu davanın iddianamesi hazırlanmış ve yargılama başlamıştır. Meçhul kişiye ait savcılık soruşturması devam etmektedir. Bu meçhul kişi kesin olarak suçlu kabul edilmiş ardından da müvekkilimle arasında hiçbir bağlantı yokken bu varsayıma dayanılarak müvekkikim hakkında karar verilmiştir.

CMK m.223/2-e'ye ve m.223/5'e Göre Şüpheden Sanık Yararlanır
HUKUKUN TEMEL İLKESİ İKEN müvekkilim meçhul kişi ilan edilen şahıstan dolayı cezalandırılmıştır.

Müvekkilim ile Hasan Yalım Çocukluk arkadaşı ve yıllar boyu beraber ticaret yapmışlardır. mahkemedeki beyanlarda da açıktır ;
Biebirlerine sıkça belgeler vermişlerdir. Müvekkilim güllerpınarı mahallesinde 25 yıl muhtarlık yapmıştır. Hasan yalım aynı mahallede kiraathanesi vardır. ve ikiside aynı mahallede doğmuş aynı okula gitmişlerdir.

Yerel mahkeme kararı usul ve yasaya aykırıdır, açıkça eksik inceleme ile hüküm

kurulmuş bulunmaktadır.

YARGITAY 14. CEZA DAİRESİ Esas: 2019/7299 Karar: 2020/1587 :

“Sanık hiçbir şekilde savunmasını ve suçsuzluğunu ispatlamak zorunda değildir. Devlet sanığın suçluluğunu ispatlayacaktır.” İçtihat kararı varken savcılık makamı mechul kişi ilan ettiği (29/04/2024 ayırma kararı) Saniğe dayanarak müvekkilimin cezalandırılmasını talep etmiş; yerel mahkeme savcılık kararına uymuştur.

Yargıtay kararlarında da görüldüğü üzere, dolandırıcılık suçunun oluşması için failin baştan itibaren dolandırıcılık kastını gösteren delilin bulunması gerekir.

Öncelikle, mütalaya karşı 01/12/2025 tarihinde verdiğimiz savunma dilekçesini tekrar ediyorum. istinaf dilekçemin çok uzun olamaması için bunları tekrar yazmıyorum.

Mütalaya karşı 01/12/2025 tarihinde verdiğimiz savunma dilekçem dikkate bile alınmamıştır.

Gerekçeli kararda hiçbir şekilde savunma dilekçeme yer verilmemiştir. Bir satır bile yok -- Sanki gerekçeli karar savunma dilekçesinden önce yazılmıştır.

İstinaf mahkemesinden özellikle ricam savunma dilekçemin dikkate alınmasıdır

1-SAHTECİLİK YÖNÜNDEN SAVUNMA

A- Yerel mahkemenin her iki suç yönünden tek gerekçesi sanıkların atılı suçu iştirak halinde işlediği ve sanıkların savunmalarının hayatın olağan akışına aykırı ve suçtan kurtulmaya yönelik olduğuna ilişkindir. Kamil Hacıgökmen yıllarca beraber iş yaptığı Hasan Yalım'dan belge alışverişi her daim olmuştur; senet almış, senet vermiştir. Sanık Kamil Hacıgökmen davanın her aşamasında istikrarlı olarak tanışıklığını ve iş yaptıklarını beyan etmiştir . Cem Ekinci ile de muhtarken o mahallede mütaahhitlik yapan kişi olarak alışverişleri olmuştur ve her iki tarafta bunu doğrulamıştır

Kaldı ki tüm bu beyanlardan öte; SAHTE SENET DÜZENLEMESİ YA DA BU DURUMA YÖNELİK FİKİR VE İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE HAREKET ETTİKLERİ YÖNÜNDEKİ GEREKÇE KABUL EDİLEMEZ NİTELİKTEDİR. CEZALANDIRILMASI CİHETİNE GİDİLMESİ USUL VE YASAYA AYKIRIDIR.

B- Ceza mahkemesi heyeti senedi ayrıntılı inceleyip neresinde sahtecilik şüphesi oluşturabileceğini duruşma zaptına yazmak zorundadır

Ceza mahkemesi, suçun konusunu oluşturan belge aslını ceza dosyasına getirerek resmi belgede bulunması gereken zorunlu öğeleri bizzat kendisi inceleyerek belgenin özelliklerini duruşma tutanağına yazmalıdır. Belgenin yargılamayı yapan mahkeme tarafından incelenmemesi ve Böyle bir dava davanın ne kadar basite alındığı ve önyargılı olduğu açılır. Sahtecilik

özelliklerinin duruşma tutanağına geçirilmemesi Yargıtayca hükmün bozulması gerekçesi yapılmaktadır.

Mahkeme hakimi, bizzat incelediği belgede objektif olarak aldatma yeteneği olup olmadığını tespit etmeye çalışır. Hakim olayın çıkış, oluş ve akışını, düzenlenen belgelerle yapılan işlemleri göz önüne alarak, sahteciliğin kolaylıkla anlaşılıp anlaşılamayacağını bizzat tespit eder ve sonucuna göre belgelerde aldatma yeteneği olup olmadığını takdir eder. Hakim, incelediği belgenin iğfal kabiliyetinin olup olmadığı konusunda tam bir kanaate varamadığı takdirde; mahkemeye yardımcı olma ve aydınlatma bakımından tali bir işlevi yerine getirmek üzere uzman bilirkişilere başvurmak zorundadır. Bu bakımdan yapılan yargılamada yerel mahkemece iğfal kabiliyeti hususunda tam bir kanaate varılmamış olup, dosya ATK'ya gönderilmiştir. ATK tarafından bu hususta net bir görüş bildirmiştir ve senette sahteciliğe rastlanmamıştır.

Bu bakımdan, gerekçeli kararda belirtilen iğfal kabiliyeti hususundaki görüşe de katılmak imkansızdır

HMK. m.190'da da belirtildiği üzere, " İspat yükü, kanunda özel bir düzenleme bulunmadıkça, iddia edilen vakiya bağlanan hukuki sonuçtan kendi lehine hak çıkaran tarafa aittir." Bu bakımdan, katılan taraf iddialarını ispatlamak zorunda olup, hal böyle iken atılı suçun işlendiğine yönelik her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı somut delil dosyada mevcut değildir. Bu bakımdan, delil yetersizliğinden dahi müvekkilim hakkımda beraat kararı verilmelidir.

C- Mevcut dosyada resmi belgede sahtecilik suçunun unsurları da oluşmamıştır.. ATK raporunda imza ve yazılar Hasan Yalima aittir. Bu bakımdan, resmi belgede sahtecilik suçu oluşmadığından da sahtecilik suçunun yansıması olan kamu kurumu olan icra dairesi araç olarak kullanılmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçu da oluşmayacaktır.

D- İstanbul ATK tarafından düzenlenen raporda senedin sahte olarak düzenlendiği yönünde görüş bildirmemiştir. Ayrıca, sanık Kamil Hacıgökmen tarafından da Davaya konu senedin katılan tarafından düzenlendiği, imzalandığı ve kendisine teslim edildiği beyan edilmiştir.

ATK raporunda senedin sahteliği konusunda bir cümle dahi geçmemektedir RAPOR İLE BELİRLENMİŞ HİÇ BİR DELİL YOKKEN HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRILIK DİYE SAHTECİLİK YÖNÜNDE CEZALANDIRILMA CİHETİNE GİDİLMESİ HUKUKİ DEĞİLDİR

Bu durum açıkça delillerin değerlendirilmeye alınmadan hüküm kurulduğunu göstermektedir.

KAMBIYO SENETLERİ İÇİN İMZA KURUCU BİR UNSURDUR. SENET ALTINDAKİ İMZANIN KATILANA AİT OLDUĞU SABİT OLMAKLA, KAMBIYO SENETLERİNİN MATBU BİR EVRAK OLMASI HUSUSUNDA YASAL BİR ZORUNLULUK BULUNMAMAKTADIR. Bu bakımdan ATK tarafından sunulan senedin sahte olduğu yönündeki görüşü de yoktur.

Kaldı ki, Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2016/28448E. ve 2019/8367K. - 16/09/2019 tarihli kararında da açıkça belirtildiği üzere "...Senet ise yazılı bir belgede açıklanan irade beyanıdır. Senet genel olarak kağıt üzerine yazılır. Ancak kağıttan başka malzeme örneğin (kumaş, tahta, metal, taş vb.) üzerine yazılan yazılar da senet olabilir. Senet onu düzenleyenin yani aleyhine delil teşkil edecek kişinin imzasını, mührünü ya da el ile yapılmış bir işaretini taşıması gerekir. ŞU HALDE SENEDİN, KENARLARI GAYRİMUNTAZAM KESİLMİŞ BİR KAĞIT PARÇASI OLMASININ VEYA ÜZERİNDEKİ YAZILARIN VE İMZALARIN FARKLI FARKLI KALEMLERLE YAZILMIŞ OLMASININ HMK M.205 VD. MADDELERİNE GÖRE İSPAT GÜCÜNÜ ETKİLEYEN BİR YANİ BULUNMAMAKTADIR... Senet için imza kurucu bir unsur olsa da imzanın senet metninden önce atılması mümkündür. Bu durumda beyaza (açığa) imzadan söz edilir. Beyaza imza atan kişi, senedin anlaşmaya aykırı olarak kendi zararına doldurulabileceğini genel hayat tecrübesiyle bilmesi gerekir. Buna rağmen açığa imza atmış olmakla kendisinden beklenen dikkat ve ihtimamı sarf etmediğinden hukukun himayesinden yararlanamaz. İSPAT YÜKÜ İDDİA EDİLEN VAKIAYA BAĞLANAN HUKUKİ SONUÇTAN KENDİ LEHİNE HAK ÇIKARTAN TARAF AİT OLDUĞUNA GÖRE BU HUSUSU DAVALININ İSPAT ETMESİ GEREKİR... Ancak böyle bir iddia ile senedin hüküm ve kuvveti azalacağından Hukuk Muhakemeleri Kanunu HMK'nun 201. maddesi çerçevesinde bu iddia sadece kesin delille ispat edilebilir. Hukukun amacının maddi gerçeğe ulaşmak olduğu şüphesizdir. Ne var ki, bu amacın sağlanmasında hâkimin izleyeceği yol kanun koyucu tarafından sübjektiflikten olabildiğince uzaklaşmış usul hükümleri ile çizilmiş olup, aksi düşünce ile verilecek kararlar uygulayıcı elinde değişkenlik göstererek hukuk güvenliğini ortadan kaldıracaktır...", Yargıtay kararları uyarınca, ATK'nın raporunda senet gerçektir. Sadece bilgisayar çıktısıdır notu düşmüştür. ve teknolojik cihazların her yerde olduğu bu zamanda kimse kırtasiyeden bir evrak almamakta önündeki bilgisayarsan bir senet çıktısı alması hayatın olağan akışıdır.

Ayrıca, ATK raporundaki senet bilgisayar çıktısıdır hususundaki görüş de, sanık lehine değerlendirilmelidir. zamanımızda senetlerin çoğu bilgisayar çıktısıdır. Kanunlarda senedin nasıl olacağı hususunda açıktır. Bu bakımdan taraflar arasındaki hukuki ihtilaftan dolayı da,müvekkilim hakkında beraat kararı verilmesi zorunluluktur.

BU OLAYDA HİÇ BİR ŞEKİLDE SAHTECİLİK YOKTUR. GERKÇELİ KARARDA SAHTECİLİK SEBEBLERİ İLE DOLANDIRICILIK SEBEBLERİ KELİMEMESİ KELİMESİNE AYNIDIR

Aynı sebeplerle iki ceza verilmiştir. yargıtayın iştihatları incelendiğinde görüyoruz ki gerekçeli karar VE ARAŞTIRMALAR yerli değildir.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 07.06.2016 tarihli, 2016/8543 E. ve 2016/13537 K. sayılı kararında, hem basmakalıp cümlelerin kullanılmaması ve hem de gerekçenin tarafları tatmin etmesi gerektiğine değinmiştir. Yargıtay 3. Ceza Dairesi; "Yargılama konusu olayda sanığın üzerine atılı suçu işlediğine yönelik delillerden hangisine neden itibar edildiği, sanığın savunmasına neden üstünlük tanınmadığı hususlarının tartışılıp gerekçenin yargılamanın tüm taraflarını hukuki yönden tatmin edecek şekilde gerekçelendirilmeden, dosya mevcut ifadelerin kopyala yapıştır yapılarak yazılı şekilde gerekçesiz olarak hüküm kurulmasını(...)" CMK m.230'da düzenlenen

“Hükmün gerekçesinde gösterilmesi gereken hususlar” başlıklı maddeye aykırı bulmuştur.

Yargıtayın bu kararına göre gerekçeli karar eksik ve tekrarlarla doludur. müvekkilimin beraat etmesi veya tekrar yargılanması için yerel mahkemeye göndermek için yeterli bir sebeptir.

2- DOLANDIRICILIK

Bilindiği üzere, kambiyo senetleri, İLLEYETTEN MÜCERRETTİR. Mücerret kıymetli evrak, doğumuna sebep olan ilişkiden bağımsız ve soyuttur. Kıymetli evrak bir defa doğduktan sonra, doğumuna sebep olan ilişkideki bir aksaklık veya bozukluk kıymetli evrakın geçerliliğine etkili olmaz. Bono (emre muharrer senet), mücerret borç ikrarını havi bir belge olup, lehdarının ticari defterlerinde kaydının bulunmaması, o bono ile alacaklı olunmadığını göstermeyeceği gibi, bonodan dolayı bir alacağın varlığını ispat külfetini lehdara yükleme sonucunu da doğuramaz. (Y. 19. HD. Tarih, 28.2.1996, E. 4740, 1622.K)

Sanık Kamil Hacıgökmen tarafından sunulan belge ile taraflar arasındaki alacak borç ilişkisi yukarıda da belirttiğimiz üzere, ispatlanmıştır. Yerel Mahkeme ise bu durumu gözardı etmekte olup, ORTADA ALACAK BORÇ İLİŞKİSİNE YÖNELİK HİÇBİR BELGE YOKMUŞÇASINA, hüküm kurmuştur. Kanaatimizce, bu yönde bizim herhangi bir ispat yükümü bulunmasa da, sanık Kamil hacıgökmen tarafından alacak borç-ilişkisi ispatlanmasına rağmen, katılan tarafın borçlu bulunmadığına yönelik olarak sadece mechul kişi üzerinden müvekkil hakkında cezaya hükmolunması hukuk kuralları ile bağdaşmaz.

A-Katılanın iddiasına göre bir mechul kişi Hasan Yalım telefon ile 2 gün ayrı ayrı telefonla arıyor, iş yerine geliyor. ve imza alıyor. O halde Hasan Yalım'ın telefon görüşme kayıtları ve HTS kayıtlarından arayan kişinin varlığı çazümlenebilirdi. Ancak bu konuda bir araştırma yapılmamıştır. Arayan numara (mechul kişinin numarası) dosyaya eklenmeli ve o numaranın arama kayıtları ve hts kayıtları dosyaya eklenmeliydi.

Hasan Yalım kendi kahvehanesine iki gün üst üste gelen mechul kişinin kamera kaydını sunabilecek durumda iken bunu sunmamıştır. Kanunen kiraathane açıkken kamera kaydı yapılmak zorundadır. Aksi halde kahvehane çalıştırılmamalıdır.

Soruşturma aşamasında bir sanık hakkında tefrik (ayrılma) kararı alınmışsa, bu sanık hakkındaki dosya ayrı olarak yürütülür. Yani:

- Tefrik edilen sanık hakkındaki dosya, ayrı bir dosya olarak devam eder.
- Diğer sanıklar hakkındaki dava devam eder.
- Tefrik edilen sanık hakkında ayrıca iddianame düzenlenerek mahkemeye gönderilir ve ayrı bir dava açılır.

Yani, tefrik edilen sanık hakkında ayrı bir dava açılır ve bu dava diğer sanıklar

hakkındaki dava ile birleştirilmez. Her iki dosya da bağımsız olarak yürütülür.

B- Katılanın tanığı Hasan Yalının kardeşi ŞEVKİ YALIM' dır fikir birliği olacak kişi tanık olamaz

Diğer tanık ibrahim Ant ifadesinde mechul kişiyi bugün görsem teşhis edemem demiştir

C- Katılan taraf, her aşamada imzanın kendisine ait olmadığını beyan etmiş, imzaların kendisine ait olduğu tespit edilince de yazının kendilerine ait olmadığını söylemiştir. Ancak, bu iddialarını da somutlaştıracak herhangi bir delil dosyada mevcut olmadığı gibi, sürekli olarak yeni asılsız bir iddia ortaya atılmaktadır.

TARAFLAR ARASINDA ALACAK-BORÇ İLİŞKİSİ İLE KATILAN TARAFINDAN SENET DÜZENLENDİĞİ HUSUSU ATK RAPORU İLE SABİTTİR. BU BAKIMDAN TARAFLAR ARASINDA HUKUKİ İHTİLAFA BULUNDUĞU HUSUSU DA SABİT OLMAKLA, ATILI SUÇUN UNSURLARI OLUŞMAMAKTA OLUP, CEZA YARGILAMASINI GEREKTİRİR BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR. OLAYDA, TARAFLAR ARASINDAKİ ALACAK BORÇ İLİŞKİSİNE YÖNELİK, KATILAN TARAFINDAN AÇILAN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ DOSYASI İLE MENFİ TESPİT DAVASI AÇILMASI HUSUSU DA GÖZETİLEREK, HUKUK YARGILAMASI İLE ALACAK-BORÇ İLİŞKİSİNİN ÇÖZÜMLENMESİ ELZEMDİR.

D- Bir diğer önemli husus ise, Alanya İcra Müdürlüğü 2022/18216 sayılı dosyası ile 55.000 euro bedel ile yapılan icra takibinin gerçeği yansıtmadığı ve Mahkeme nezdinde bu denli miktarda bir takibin bulunamayacağına yöneliktir .

Müvekkilim 25 yıl mahalle muhtarlığı yapmıştır; katılanın ve şahitlerin duruşmadaki sorulara verdiği cevaplarda da sabit olduğu üzere yıllardır ikili arasında para alışverişi olmuştur. Müvekkil 2022 yılının 10 nisanında cezaevinden çıkmıştır ki . BİR İNFAZ YASASINDAN DEĞİL KANUN DÜZENLEMESİNDEN FAYDALANARAK CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞTIR. KATILANIN ANLATTIĞI MECHUL KİŞİ 10 MAYISTA KIRAATHANEYE GİTMİŞTİR. Cezaevinde hükümlü olan ve 5 yıl ceza yatmış müvekkil Kamil Hacıgökmen'in cezaevinden çıktıktan sonra 1 AY İÇİNDE MECHUL KİŞİ ile fikir ve eylem birliği içerisinde sahte olarak kambiyo senedi düzenlediği hususu da açıkça hayatın olağan akışına aykırıdır.

3-Hakim adli para cezasına hükmederken , TCK madde 52 ile belirlenen usule göre ceza miktarını ve ödemenin nasıl yapılacağını düzenleyecektir. Adli para cezası en az 5 gün ve kanunda aksine bir düzenleme yoksa en fazla 730 gün karşılığı olarak belirlenir.K atılan 1.200.000 tl zararı olduğunu beyan etmiş zararını mahkemede söylemiştir.Mahkeme **2.200.000,00 (İKİMİLYONİKİYÜZ) TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA**, hükmedilmiştir.Bu miktar hangi kıstasa göre belirlenmiştir gerekçeli kararda açık değildir.

Sebepsiz ve hukuksuz verilen bu cezanın iptal edilmesi gerekmektedir.

Adli para cezasının iptal edilmesini talep etmekteyiz

4- Kabul anlamına gelmemekle birlikte beyan etmek istediğimiz bir diğer önemli husus ise müvekkil hakkında hükmolunan cezanın alt sınırdan uzaklaşarak TCK'nın 62. maddesinin uygulanmamasına yöneliktir. TCK m.62/2 hükmü "Takdiri indirim nedeni olarak, failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki pişmanlığını gösteren davranışları veya cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri göz önünde bulundurulabilir." şeklinde olup, yerel mahkemenin bu hususu gözardı ederek suça eğilimli kişilik yapısı ve ıslah olmaması gerekçe gösterilerek ağır bir cezaya hükmolunması da, her olayın birbirinden farklı oluşu ve mevcut olaydaki haksız ceza tayini gözönüne alındığında, yerel mahkeme takdiri de usul ve yasaya aykırıdır.

Yerel mahkeme tarafından, Kabul anlamına gelmemekle birlikte, TCK m.159 " Dolandırıcılığın, bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla işlenmesi halinde, şikayet üzerine, altı aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur." ve TCK m.211 "Bir hukuki ilişkiye dayanan alacağın ispatı veya gerçek bir durumun belgelenmesi amacıyla belgede sahtecilik suçunun işlenmesi halinde, verilecek ceza, yarısı oranında indirilir." hükümleri değerlendirilmeye alınmadan hüküm kurulmuştur.

Tüm bulgular birlikte değerlendirildiğinde, yaşanan olayda, yine kabul anlamına gelmemekle birlikte, mevcut dosyada olsa olsa açığa imzanın kötüye kullanılması söz konusu olabilecektir. Nitekim, senet altındaki ve belge altındaki imzalar katılana ait olup, katılanın kendi el ürünü imzalarının bulunduğu sabittir. Müvekkil Kamil Hacıgökmen tarafından sunulan belge ile de, yargılamaya konu senedin katılan tarafından sanık Kamil'e teslim edildiği tespit edilmiş iken, mahkemece suçun nitelendirilmesinde yanılığa düşülmüştür. Ayrıca, Yargıtay'ın yerleşik içtihatları da gözönüne alındığında açığa imza atan sonuçlarına katlanır. Belgenin, anlaşmaya aykırı doldurulduğu hususunun katılan tarafından aynı kuvvetteki delillerle ispatı gerekmekte olup, katılan taraf soruşturma aşamasından bu yana da bu hususu ispatlayamamıştır. VE SAVCILIKTA MECHUL KİŞİ DİYEREK BUNA KATILMIŞTIR Ancak yargılamaya konu senede ilişkin tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde, TCK. m.209'da belirtilen suçun yasal unsurları dahi mevcut değildir.

Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesinin Yargıtay Kararları Işığında Değerlendirilmesi. Yargıtay kararlarında genel olarak ceza yargılaması sonucunda sanık hakkında mahkûmiyet kararı verilebilmesi için "her türlü şüpheden uzak, kesin ve yeterli delil bulunması" gerektiğine değinilmektedir.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nin 27.06.2024 tarihli, 2021/39526 E. ve 2024/8822 K. sayılı kararında; "Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için ise; failin bir kimseyi kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir. Fail tarafından yapılan hileli davranış belli oranda ağır, yoğun ve ustaca olmalı, sergileniş açısından mağdurun inceleme olanağını ortadan kaldıracak nitelikte birtakım hareketler olmalıdır. Kullanılan hileli davranışlarla mağdur yanılığa düşürülmeli ve bu yanıltma sonucu yalanlara inanan mağdur tarafından sanık veya bir başkasına haksız çıkar sağlanmalıdır." şeklindeki açıklamaları ile hilenin yoğun olması gerektiği

belirtilmiştir[3]. Yerleşik Yargıtay içtihadı da bu yöndedir.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin 01.10.2019 tarihli, 2019/13589 E., 2019/17319 K. sayılı kararında

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 141/3, 5271 sayılı CMK'nin 34, 230 ve 289. maddeleri uyarınca Yargıtay denetimine olanak sağlayacak şekilde açık olarak ve hangi delile neden üstünlük tanındığı tartışılmadan, kararın dayandığı tüm deliller ile bu delillere göre mahkemenin ulaştığı sonuçların ne olduğu belirlenmeden, iddia, savunma ve dosyadaki diğer belgelere ilişkin değerlendirilmeler yapılmadan, gerekçeden yoksun olarak sanık hakkında öldürmeye teşebbüs suçundan hüküm kurulması, Bozmayı gerektirmiş,.....

YANI KARARIN YETERİNCE AÇIK OLMAMASI BİLE BU DAVAYI BOZULMASI İÇİN YETRLİ BİR SEBEBDİR.

Tüm açıklamalardan da açıkça anlaşılacağı üzere, yargılamaya konu kambiyo senedi katılan tarafından düzenlenmiştir. Müvekkil ve katılan yılların arkadaşlarıdır ve beraber tefecilik yapmışlardır. ARALARINDA BELGE ALIŞVERİŞİ OLDUĞUNU İKİ TARAFTA SÖYLEMİŞTİR. Aksini iddia, yine aynı nitelikteki belgelerle ispatlanmalıdır. Bu bakımdan, yerel mahkeme tarafından müvekkil hakkında verilen mahkumiyet hükmünün istinaf incelemesi neticesinde bozularak, yeniden yapılacak yargılama neticesinde beraatine karar verilmesi için işbu dilekçeyi sunma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda açıklandığı üzere istinaf incelemesi neticesinde;

İstinaf başvurmuzun kabulüne,

Hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine;

Hükmün bozulması yerine, davanın Bölge Adliye Mahkemesi'nde yeniden görülmesine karar verilirse; ilk derece mahkemesinin hükmünün KALDIRILMASINI ve duruşmalı yapılacak istinaf incelemesi neticesinde YENİDEN HÜKÜM KURULARAK müvekkilin beraatine karar verilmesini talep ederiz.29.1.2026

AV AYHAN SEÇSEV